

Karteikarten Freiheitsberaubung — Prüfungsschema

§ 239 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Delikte gegen die persönliche Freiheit · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Objektiver Tatbestand — 1. Tauglicher Tatgegenstand: Was ist damit gemeint?

Tatobjekt ist ein anderer Mensch, der überhaupt die natürliche Fähigkeit besitzt, seinen Aufenthaltsort willkürlich zu verändern. Nach herrschender Meinung genügt der potenzielle Fortbewegungswille, sodass auch Schlafende, Bewusstlose, Betrunkene und Kleinkinder taugliche Opfer sind, solange sie sich nach dem Wegfall der Beeinträchtigung fortbewegen könnten. Wer zu willkürlicher Fortbewegung überhaupt nicht in der Lage ist, kann seiner Fortbewegungsfreiheit nicht beraubt werden.

KARTE 2 / 9

Objektiver Tatbestand — 2. Tathandlung: Einsperren: Was ist damit gemeint?

Einsperren ist das Festhalten einer Person in einem umschlossenen Raum durch äußere Vorrichtungen, die das Verlassen des Raumes verhindern — etwa durch Abschließen der Tür, Verrammeln des Ausgangs oder Bewachen. Der Raum muss nicht vollständig ausbruchssicher sein; es genügt, dass das Verlassen dem Opfer nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten oder unzumutbare Gefahren möglich ist.

KARTE 3 / 9

Objektiver Tatbestand — 3. Tathandlung: Berauben der Freiheit auf andere Weise: Was ist damit gemeint?

Erfasst ist jedes andere Mittel, das die Fortbewegungsfreiheit aufhebt: Fesseln, Festhalten, Betäuben, Wegnahme unentbehrlicher Hilfsmittel oder der Kleidung, aber auch Gewalt, Drohung und List — etwa das Weiterfahren mit so hoher Geschwindigkeit, dass ein Aussteigen ausgeschlossen ist. Auf die Art des Mittels kommt es nicht an, entscheidend ist allein die eintretende Zwangswirkung.

KARTE 4 / 9

Objektiver Tatbestand — 4. Erfolg: Aufhebung der Fortbewegungsfreiheit: Was ist damit gemeint?

Die Fortbewegungsfreiheit muss vollständig aufgehoben sein: Das Opfer darf seinen Aufenthaltsort in keiner Richtung verlassen können. Die bloße Erschwerung oder die Beschränkung auf einen bestimmten Weg genügt nicht; ebenso wenig reicht es aus, wenn dem Opfer ein zumutbarer und bekannter Ausweg offensteht. Erforderlich ist ferner eine gewisse, nicht nur ganz unerhebliche Dauer der Freiheitsentziehung.

KARTE 5 / 9

Was prüft man unter II. Subjektiver Tatbestand?

Erforderlich ist Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale; dolus eventualis genügt. Der Vorsatz muss die Fortbewegungsfähigkeit des Opfers, die Tathandlung und die vollständige Aufhebung der Fortbewegungsfreiheit umfassen. Bei einem Dauerdelikt reicht es aus, dass der Vorsatz erst während der Freiheitsentziehung gefasst wird und der Täter den Zustand von da an aufrechterhält.

KARTE 6 / 9

Rechtswidrigkeit — 1. Einwilligung: Was ist damit gemeint?

Die Fortbewegungsfreiheit ist disponibel, sodass eine wirksame Einwilligung rechtfertigt — etwa bei der Teilnahme an einem Escape-Room oder beim Mitfahren in einem fahrenden Fahrzeug. Die Einwilligung muss vor der Tat erteilt und frei von wesentlichen Willensmängeln sein; widerruft der Betroffene sie, ist die Freiheitsentziehung ab diesem Zeitpunkt rechtswidrig, wenn der Täter sie aufrechterhält.

KARTE 7 / 9

Rechtswidrigkeit — 2. Vorläufige Festnahme, § 127 StPO: Was ist damit gemeint?

§ 127 I 1 StPO erlaubt jedermann die vorläufige Festnahme dessen, der auf frischer Tat betroffen oder verfolgt wird, wenn er der Flucht verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann. Gerechtfertigt ist nur das zur Sicherung der Strafverfolgung Erforderliche — das Festhalten bis zum Eintreffen der Polizei, nicht eine darüber hinausgehende eigenmächtige Verwahrung.

KARTE 8 / 9

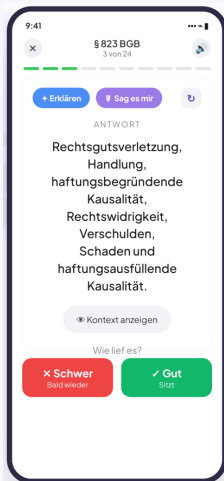
Rechtswidrigkeit — 3. Elterliches Erziehungsrecht und hoheitliche Befugnisse: Was ist damit gemeint?

Das Personensorgerecht der Eltern (§ 1631 BGB) kann kurzfristige, dem Erziehungszweck dienende und verhältnismäßige Freiheitsbeschränkungen decken; eine mit Freiheitsentziehung verbundene Unterbringung bedarf nach § 1631b BGB der familiengerichtlichen Genehmigung. Hoheitliche Freiheitsentziehungen — Untersuchungshaft, Strafvollzug, polizeiliche Gewahrsamnahme, öffentlich-rechtliche Unterbringung — rechtfertigen nur innerhalb der gesetzlichen Voraussetzungen und Verfahrensregeln.

KARTE 9 / 9

Rechtswidrigkeit — 4. Notwehr und Notstand: Was ist damit gemeint?

In Betracht kommen ferner Notwehr (§ 32 StGB), etwa das Einschließen eines Angreifers zur Abwehr eines gegenwärtigen rechtswidrigen Angriffs, sowie der rechtfertigende Notstand (§ 34 StGB) und die zivilrechtliche Selbsthilfe (§ 229 BGB). Stets ist die Erforderlichkeit auch in zeitlicher Hinsicht zu prüfen: Mit dem Wegfall der Rechtfertigungslage endet die Befugnis zum Festhalten.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.